



Data da Sessão: 13/03/2024 Pauta: 203
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61)
3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5000345-04.2021.4.04.7013/PR

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

REQUERENTE: BRIAN DO PRADO ALVES

REQUERENTE: MARCELA CRISTINA DO PRADO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PUIL) interposto pelo autor da ação principal, em que se veicula demanda acerca do direito ao benefício de **auxílio-reclusão**.

Inicialmente, o Pedido foi admitido por decisão da Presidência (evento 4, DESPADEC1).

Na sequência, por ocasião da sessão virtual encerrada em 19.10.2023 e com base no voto-vista da Colega Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, esta Turma Nacional reafirmou o juízo de admissibilidade e conheceu do recurso, resultando vencida nesse aspecto a Relatora, Juíza Federal Luciana Merlin Clève Kravetz, que então votara pelo não conhecimento do pedido de uniformização.

Vieram-me, então, os autos conclusos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

Sobre o Pedido de Uniformização Nacional, assim dispõe o *caput* do art. 14 da Lei nº 10.259/2001:

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

Nos termos do §1º do art. 12 do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução-CJF nº 586, de 30.09.2019), cumpre ao recorrente, no âmbito do recurso de uniformização, demonstrar, quanto a questão de direito material, a existência de divergência na interpretação de lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal, ou divergência em relação a Súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da própria Turma Nacional de Uniformização.



Data da Sessão: 13/03/2024
Pauta: 203

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A análise de tais requisitos já foi esgotada na sessão do dia 19.10.2023, encontrando-se, pois, superada a questão relativa à admissibilidade do presente recurso.

Cabe agora a análise do mérito da questão vertida pelo requerente e, ademais, também deliberar quanto à eventual tramitação do recurso como representativo de controvérsia, conforme preceitua o inciso XIII do art. 8º do Regimento Interno deste Colegiado, à luz do disposto no art. 16 do mesmo ato normativo.

Em primeiro lugar, é oportuno consignar que as questões relacionadas ao direito ao auxílio-reclusão têm sido objeto de intensos debates no âmbito da sociedade brasileira. Em virtude de peculiaridades que são do conhecimento geral e que vêm caracterizando o ambiente sócio-político brasileiro nos últimos anos, nem sempre o debate se faz embasar em informações e dados corretos, não sendo raro que a questão jurídica seja apresentada ao público em geral de forma distorcida e mesmo inverídica.

Esse ambiente, portanto, parece-me sugerir, talvez até mesmo recomendar, a conveniência de um debate jurídico mais aprofundado, que possa ser difundido o mais amplamente possível. E este Colegiado se apresenta como um dos foros mais importantes nesse sentido, dada a abrangência nacional de sua jurisdição e a amplitude de sua composição subjetiva.

O tema de fundo a ser analisado no presente recurso tem evidente relevância social e previdenciária, consistindo em definir-se quanto à existência ou não de direito adquirido do segurado aos critérios de concessão do auxílio-reclusão nos termos da revogada redação do art. 80 da Lei 8.213/1991, mesmo após o advento da nova redação dada a esse dispositivo legal pela Medida provisória 871/2019, posteriormente convertida na Lei 13.846/2019.

Na redação do art. 80 vigente antes do advento da referida Medida Provisória 871 (publicada em 18.01.2019), o direito ao auxílio-reclusão não se encontrava circunscrito em função do regime de cumprimento de pena do segurado. De fato, a redação anterior falava apenas em "**segurado recolhido à prisão**":

Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário.

A norma, dando nova redação àquele dispositivo legal, foi publicada no DOU de 18.01.2019, com vigência imediata a partir daquela data (art. 34 , III, da MP 871):

Art. 80. O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo mínimo de carência estabelecido no inciso IV do caput do art. 25, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. (Redação dada pela Medida Provisória nº 871, de 2019)



Data da Sessão: 13/03/2024
Pauta: 203

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Nos termos da nova redação do art. 80, o direito ao benefício previdenciário em questão foi circunscrito aos casos de segurado "**recolhido à prisão em regime fechado**":

Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Os demais parâmetros e requisitos previstos no art. 80 para fins de concessão do auxílio-reclusão não foram alterados pela legislação superveniente e, por conseguinte, não são objeto de análise no presente recurso.

Com base na didática exposição encontrada no voto-vista que prevaleceu na sessão anterior, a evolução cronológica da situação fática do recorrente foi a seguinte:

- (1) Prisão em regime fechado: de 09.08.2013 a 31.10.2018;
- (2) Progressão para regime semiaberto com monitoramento eletrônico: em 31.10.2018;
- (3) Retorno ao regime fechado, pelo cometimento de novo crime: em 14.07.2020.
- (4) Período de concessão do benefício pelo INSS: de 09.08.2013 a 01.06.2019.

Dada sua natureza fática, tal quadro não se encontra sob reexame no presente recurso, servindo apenas como pano de fundo para a análise jurídica a ser realizada.

CONCLUSÃO

Em face de todo o exposto e com base no inciso XIII do art. 8º do Regimento Interno desta TNU, indico a seguinte **questão de direito para ser afetada e processada sob o rito próprio dos recursos representativos de controvérsia**:

À luz da análise intertemporal do direito, definir se o auxílio-reclusão é devido quando requerido no regime semiaberto ou quando há progressão do regime fechado para o semiaberto com monitoramento eletrônico, em face da nova redação conferida ao art. 80 da Lei 8.213/1991 pela MP 871/2019, vigente desde 18.01.2019:

Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

Dispositivo



Data da Sessão: 13/03/2024 Pauta: 203
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Ante o exposto, voto por indicar que o tema acima enunciado seja julgado sob a sistemática própria dos recursos representativos de controvérsia.

Documento eletrônico assinado por **GIOVANI BIGOLIN, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000257877v34** e do código CRC **b731e450**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GIOVANI BIGOLIN
Data e Hora: 13/3/2024, às 18:58:25

5000345-04.2021.4.04.7013

900000257877.V34 SNC.TNU© GBI.TNU



Data da Sessão: 13/03/2024
Pauta: 203
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5000345-04.2021.4.04.7013/PR

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

REQUERENTE: BRIAN DO PRADO ALVES

REQUERENTE: MARCELA CRISTINA DO PRADO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ANÁLISE INTERTEMPORAL DO DIREITO. LEI 8.213/1991. MP 817/2019. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROPOSTA.

1. O direito ao auxílio-reclusão está basicamente previsto no art. 80 da Lei 8.213/1991, cuja redação foi parcialmente modificada pela Medida Provisória 817/2019, com efeitos a partir de 18.01.2019, data de sua publicação no Diário Oficial da União. Referida MP foi convertida na Lei 13.846/2019.

2. Nos termos da redação anterior, o direito a esse benefício previdenciário era previsto no caso de "*segurado recolhido à prisão*".

3. Na nova redação dada ao art. 80 da Lei 8.213, o direito ao auxílio-reclusão foi circunscrito aos casos de segurado "**recolhido à prisão em regime fechado**".

4. Em face dessa sequência legislativa, é indicada à TNU a seguinte questão de direito, para que o presente pedido de uniformização seja afetado e processado como recurso representativo de controvérsia:

"À luz da análise intertemporal do direito, definir se o auxílio-reclusão é devido quando requerido no regime semiaberto ou quando há progressão do regime fechado para o semiaberto com monitoramento eletrônico, em face da nova redação conferida ao art. 80 da Lei 8.213/1991 pela MP 817/2019, vigente desde 18.01.2019: Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço."

5. Recurso acolhido como representativo de controvérsia.



Data da Sessão: 13/03/2024
Pauta: 203
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, indicar que o tema como representativo de controvérsia, nos termos do voto do juiz relator, com a seguinte Questão Controvertida: "À luz da análise intertemporal do direito, definir se o auxílio-reclusão é devido quando requerido no regime semiaberto ou quando há progressão do regime fechado para o semiaberto com monitoramento eletrônico, em face da nova redação conferida ao art. 80 da Lei 8.213/1991 pela MP 871/2019, vigente desde 18.01.2019: Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço".

Brasília, 13 de março de 2024.

Documento eletrônico assinado por **GIOVANI BIGOLIN, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000257880v6** e do código CRC **12f78fc1**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GIOVANI BIGOLIN
Data e Hora: 15/3/2024, às 18:19:58

5000345-04.2021.4.04.7013

900000257880.V6 SNC.TNU© SNC.TNU